



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1052 del 07/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107 del 23/06/2026

PROPOSTA N. 1798 del 22/06/2026

OGGETTO: PNRR M2C4I2.2 messa in sicurezza territorio a rischio idrogeologico delle aree interne centro storico città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est-area Mulini Castello) - CUP C87B20000590001 - Liquidazione saldo incentivi funzioni tecniche

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n° 258 del 15/09/2020 è stato approvato, tra gli altri, il progetto di fattibilità relativo alla “*Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est area Mulini Castello)*”, per un importo complessivo di € 980.000,00;
- in data 23/02/2021 il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 140 della Legge 145 del 30 dicembre 2018, con proprio decreto destinava le risorse per gli interventi di “Investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”, all'allegato 1 tra gli altri interventi veniva finanziato a favore del Comune di Lamezia Terme l'intervento denominato “*Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est area Mulini Castello)*”, per un importo complessivo di € 980.000,00;
- le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 sono confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, affidata al Ministero dell'Interno;
- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, e nello specifico, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli “Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”;
- con determina n. R.S. 106 del 30/09/2022 e n. R.G. 939 del 04/10/2022, tramite procedura di affidamento diretto in attuazione dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, veniva affidato lo svolgimento dei servizi tecnici citati al **RTP GENCARELLI** costituito dai seguenti soggetti, per un importo dell'affidamento pari ad euro 76.023,35, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge:
 - ing. Rosanna Gencarelli (P.IVA 03021980788) che partecipa al raggruppamento in qualità di capogruppo-mandatario;

- dott. Geol. Graziano Artusa, (P. IVA02648550792) che partecipa al raggruppamento in qualità di mandante;
- arch. Francesca Muscherà,(P. IVA 03070010800) che partecipa al raggruppamento in qualità di mandante e giovane Professionista;
- con determina del dirigente del Settore Tecnico RG n. 1088 del 14/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo alla “*Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est area Mulini Castello)*”;
- con determinazione R.G. n. 1088 del 14/11/2022 veniva indetta una procedura negoziata procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici, così come previsto per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 dalla disciplina di cui all'art.1, comma 2 lettera b), del Decreto 76/2020 del 20 Luglio 2020 (cd. Decreto Semplificazioni), così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108 del 2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di gara di € 741.065,65 esclusa IVA, di cui € 711.557,99 per lavori soggetto a ribasso e € 29.507,66 per costi sicurezza non soggetti a ribasso secondo il criterio del minor prezzo;
- a seguito dello svolgimento della procedura effettuata dalla SUA della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con determinazione R.G. n. 549 del 06/06/2023 è stato preso atto dell'aggiudicazione efficace in favore dell'operatore economico “Edilroad Srl” con sede legale in Via S. Caterina da Siena, 14 - Favara, C.F. e P.I. 02626780841, per l'importo complessivo di € 578.190,03 oltre IVA pari ad € 127.201,81, di cui € 548.682,37 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 22,89% ed € 29.507,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 27/07/2023 tra il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Attuatore) e la ditta Edilroad Srl è stato sottoscritto il contratto n. rep. 3256/2448 registrato in data 04/08/2023 presso l'Ufficio Territoriale di Lamezia Terme con n. 2729 serie 1T;
- in data 01/09/2023 il direttore dei lavori, ing. Rosanna Gencarelli, ha proceduto alla formale consegna dei lavori alla ditta appaltatrice, come da verbale redatto in pari data e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore;

Dato atto che:

- i lavori sono stati ultimati in data 02/07/2025 come da verbale redatto dalla direzione lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice senza apporre riserve;
- in data 12/11/2025 è stata depositata nell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) (protocollo di deposito n. 0022781 del 18/11/2025) la relazione a struttura ultimata redatta dall'ing. Rosanna Gencarelli in qualità di direttore dei lavori;
- con nota n. prot. 0001859 del 09/01/2026 l'ing. Antonio Califano, funzionario del settore tecnico di questo Ente, ha trasmesso il certificato di collaudo statico delle opere strutturali realizzate nell'ambito dell'intervento in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 67 comma 7 del DPR 380/2001 (ex art.7 della Legge 5/11/1971 n°1086);
- con determinazione del dirigente del settore tecnico n. R.G. 12 del 30/01/2026 (n. R.S. 264 del 30/01/2026) sono stati approvati i seguenti atti:
 - atti contabili relativi allo stato finale dell'intervento, da cui risulta un importo complessivo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 550.752,41 incluso oneri di sicurezza, oltre IVA;

- il certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal direttore dei lavori in data 28/01/2026 e acquisito agli atti d'ufficio con prot. n. 0008843 del 29/01/2026, con cui si liquida il credito complessivo dell'appaltatore pari ad euro 79.152,41 oltre IVA di legge;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico R.S. 51 del 12/04/2024 e R.G 492 del 15/04/2024 è stato liquidato un acconto relativo agli incentivi per funzione tecniche;
- l'ing. Nicola Cerminara, in qualità di RUP nell'ambito dell'intervento in oggetto, ha redatto il prospetto relativo alla liquidazione a saldo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/06 per l'intervento pubblico indicato in oggetto;

Preso atto che ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n.36/2023 *"...A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...";

Considerato che in favore del personale che ha partecipato all'esecuzione dell'intervento di *"Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est area Mulini Castello)"*, ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 8 9 e 10 del Regolamento per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 28/06/2023 e comma 3 dell'art. 21 del Regolamento per l'erogazione degli incentivi per attività tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 08/10/2025, si può procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.526,09, lorda di ogni contributo e onere riflesso, ripartita come da prospetto allegato;

Considerato che la spesa complessiva di € 1.526,09 trova copertura sul capitolo 3859 del bilancio di previsione, piano dei conti 2.03.01.02.003, finanziata con fondi di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 140 della Legge 145 del 30 dicembre 2018, per gli interventi di *"Investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico"*, confluiti nella missione PNRR M2C4I2.2;

Acquisita la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Rilevata l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

Verificato il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR 207/2010;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 28/06/2023;
- il Regolamento per l'erogazione degli incentivi per attività tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 08/10/2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 191 del 04/06/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il prospetto allegato relativo alla liquidazione degli incentivi ai dipendenti comunali, di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 per l'intervento pubblico indicato in oggetto;
3. **di liquidare**, in favore del personale che ha partecipato all'esecuzione dell'intervento di "*Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est area Mulini Castello)*" ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e artt. 8, 9 e 10 del Regolamento per la ripartizione del fondo per incentivi per funzioni tecniche la somma complessiva di € 1.526,09, lorda di ogni contributo e onere riflesso, ripartita come da prospetto allegato
4. **di imputare** la spesa complessiva di € 1.526,09, al capitolo 3859 del bilancio di previsione 2023, piano dei conti 2.03.01.02.003, a valere sulle somme impegnate con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. R.S. 126 del 11/11/2022 (n. R.G. 1088 del 14/11/2022);
5. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 140 della Legge 145 del 30 dicembre 2018, per gli interventi di "Investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico", confluiti nella missione PNRR M2C4I2.2;

6. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. **di specificare** che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente Piano per la prevenzione della corruzione;
9. **di trasmettere** copia della presente, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.lgs. 18/08/2000 n. 267, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli all'art. 185 del D.lgs. 267/2000;
11. **di dare atto** che il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Nicola Cerminara;
12. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013 e art. 42 D. Lgs. n. 50/2016), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
13. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
14. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1798 del 22/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 24/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 107 del 23/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4495	1	1-237-1	REGIONE (IRAP)	96,79
2026	4493	1	1-237-1	DIPENDENTI	1.138,71

2026	4494	1	1-237-1	INPDAP (CPDEL)	271,01
2026	4496	1	1-237-1	INAIL DI CATANZARO	19,55

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 07/07/2026.